TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/mcmc/smur/CGVM/alp

Rol N°2.177-2025

Santiago, veintisiete de octubre de dos mil veintiséis.

VISTOS:

1°) Que, a fojas 76 (TCE) reclama don Fernando Andrés Espina Pino, candidato a Concejal por la comuna de Buin, en las elecciones 2024, contra la resolución N°G19684 de dos de octubre de dos mil veinticinco del Servicio Electoral, que rechazó su cuenta de ingresos y gastos electorales, solicitando tener por aprobada su cuenta y se autorice reembolso, en lo que corresponda;

2°) Que, la **observación N°1** contiene, en los hechos, tres reparos, a saber: **a.-** Se detecta una descuadratura entre ingresos efectivos por $300.000 y gastos de $2.999.870, generándose una diferencia de mayor gasto ascendente a $2.699.870; **b.-** Se identifica un saldo en la cartola electoral de $100.000 no utilizado para gastos de campaña; y, **c.-** El reembolso solicitado corresponde a un monto de $2.999.870 que excede la suma que eventualmente procede conforme la cantidad de votos obtenidos.

Al respecto, la **observación N°1 a.-** se mantendrá, atendida que las declaraciones entregadas por la candidatura son insuficientes, toda vez que declara que todos los gastos fueron financiados con su patrimonio personal y, a su vez, que se encuentran pendientes de pago y son solicitados para reembolso.

En cuanto a la observación **N°1 b.-**, del mismo modo, será mantenida, puesto que la candidatura no aclara ni presenta antecedentes relativos al saldo existente en la cuenta bancaria electoral.

Finalmente, se mantendrá la observación **N°1 c.-**, ya que la candidatura no señala la forma en que se pagará el saldo insoluto, como le fue solicitado por el Servicio Electoral;

3°) Que, las **observaciones N°2, N°3 y N°4** relativas a gastos por $500.000, $639.000 y $1.860.780, respectivamente, de los cuales no se tiene claridad de los servicios prestados y, asimismo, no especifican condición de pago, se mantendrán, atendido que la candidatura no remite informe de actividades, no justifica valor de mercado y existe una incoherencia en lo declarado, pues señala encontrarse los documentos pendientes de pago, solicitando sean agregados al Formulario N°107 - Solicitud de reembolso, pese a afirmar que se encuentran

financiados con su patrimonio personal;

4°) Que, la **observación N°5** relativa a gastos no incorporados en la rendición de ingresos y gastos electorales, se mantendrá, atendido que la candidatura no justifica la omisión de rendir los egresos, ni acompaña la totalidad de documentos requeridos por el Servicio Electoral;

5°) Que, conforme lo expuesto precedentemente, se constatan las omisiones incurridas en la rendición de la candidatura, no advirtiéndose ilegalidad en lo resuelto por el Servicio Electoral al rechazar la cuenta de ingresos y gastos electorales, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley N°19.884.

Por estas consideraciones, ***se rechaza*** la reclamación deducida a fojas 76 (TCE), por don Fernando Andrés Espina Pino, candidato a Concejal por la comuna de Buin, en las elecciones 2024, contra la resolución N°G19684 de dos de octubre de dos mil veinticinco del Servicio Electoral.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rol N°2.177-2025.-

ARTURO JOSE PRADO PUGA
Fecha: 27/10/2026

MAURICIO ALONSO SILVA CANCINO
Fecha: 27/10/2026

Adelita Inés Ravanales Arriagada
Fecha: 27/10/2026

Omar Antonio Astudillo Contreras
Fecha: 27/10/2026

GABRIEL HECTOR ASCENCIO MANSILLA
Fecha: 27/10/2026

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Arturo José Prado Puga, quien presidió, don Mauricio Alonso Silva Cancino, doña Adelita Inés Ravanales Arriagada, don Omar Antonio Astudillo Contreras y don Gabriel Héctor Ascencio Mansilla. Causa Rol N°2177-2025. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 27/10/2026

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 27 de octubre de 2026.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 27/10/2026

0B36C821-623E-448B-9265-76B29DEBF942
Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.